

인신매매등 피해자 권리 안내



● ● ● 인신매매등 피해자는 아래와 같은 권리가 있습니다.

① 무료로 국선변호사 선정을 요청할 수 있습니다.

※ 19세 미만이거나 신체적 또는 정신적 장애가 있는 피해자는 의무적으로 국선변호사 선임

② 진술조서에 가명을 사용하여 신분과 사생활의 비밀을 보호받을 수 있습니다.

• 가명을 요청하면 초기 진술서 작성 시 기재된 실명을 노출되지 않도록 하고, 타 기관(진단서, 감정서 등) 제출 시 개인정보 보호를 받을 수 있습니다.

• 재판과정에서 서류 열람·등사 시 개인정보 노출로 인한 2차 피해를 방지할 수 있습니다.

③ 모든 피해자는 조사 시, 배우자·직계친족·형제자매·동거인·고용주·변호사 그 밖에 심리적 안정과 원활한 의사소통에 도움을 줄 수 있는 자를 신뢰관계인으로 동석시킬 수 있습니다.

④ 19세 미만 또는 장애인 피해자는 경찰관과 피해자 사이에서 질문·답변을 쉽게 전달하는 진술조력인의 참여를 신청할 수 있습니다.

⑤ 외국인 피해자는 강제퇴거명령서 집행의 유예, 보호 일시해제 및 체류기간 연장과 관련 출입국관리법(제25조의2 및 제46조의2)에 규정된 특칙을 적용받을 수 있습니다.

• 인신매매등 피해자로서 법원의 재판, 수사기관의 수사 또는 그 밖의 법률에 따른 권리구제 절차가 진행 중인 외국인의 경우,

→ 체류기간 연장허가 신청 시, 해당 재판 등의 권리구제 절차가 종료할 때까지 체류기간 연장을 허가받을 수 있습니다.

→ 강제퇴거명령서의 집행을 유예받거나, 보증금을 예치시키고 주거의 제한이나 그 밖에 필요한 조건을 붙여 출입국관리법상 보호를 일시해제 받을 수 있습니다.

⑥ 인신매매등 피해자는 여성가족부장관에게 피해자 확인서 발급을 요청할 수 있습니다.

(관련 절차 문의는 인신매매등 피해 상담전화 ☎1600-8248)

⑦ 인신매매등범죄를 범한 자가 해당 범죄행위와 관련하여 피해자에 대하여 가지는 채권은 그 계약의 형식이나 명목과 관계없이 이를 무효로 보며, 그 채권을 양도하거나 그 채무를 인수한 경우도 같습니다. (인신매매방지법 제24조)

인신매매등 피해자 지원제도 안내



인신매매등 피해자는 아래와 같은 보호·지원을 받을 수 있습니다.

지 원 기 관

- ① 중앙인신매매등피해자권익보호기관(한국여성인권진흥원)에서 운영하는 「인신매매등 피해 상담전화」(☎1600-8248)를 통해 상담 및 피해자 지원 관련 각종 정보를 제공받을 수 있습니다. ※ 상담시간 : 평일 오전 10시 ~ 오후 5시
- ② 외국인종합안내센터(☎1345)를 통해 외국인 피해자는 통역 및 출입국 관련 상담을 받을 수 있습니다. ※ 상담시간 : 평일 오전 9시 ~ 오후 22시, 20개 언어 통역·안내 가능하며 18시 이후는 영어·중국어만 가능
- ③ 다누리콜센터(☎1577-1366)를 통해 이주여성은 24시간 통역 및 상담 지원, 쉼터 입소 및 의료·법률 지원 등을 제공받을 수 있습니다.
※ 중국·베트남·필리핀어·몽골·러시아·우즈베키스탄·캄보디아·태국어·영어 등 통역 지원
- ④ 대한법률구조공단(☎132), 대한변협법률구조재단(☎02-3476-6515)을 통해 무료 법률상담이나 변호를 받을 수 있습니다.
- ⑤ 범죄피해자지원센터(☎1577-1295)에서 생계비, 치료비, 취업 지원 등 피해 회복에 필요한 도움을 받을 수 있습니다.

범죄피해자 안전조치

- ① 인신매매등 신고 등과 관련하여 보복을 당할 우려가 있는 피해자·신고자 및 그 친족은 다음의 범죄피해자 안전조치 신청을 할 수 있습니다.
 - (보호시설 연계 또는 임시숙소 제공) 주거지 거주가 곤란하거나 보복범죄 우려가 있는 경우 등 전문 보호시설로 연계하거나 임시숙소 일시 제공
 - (신변경호) 위험 발생이 명백·중대한 경우 한시적으로 밀착 보호 또는 법원 등 출석·귀가 시 동행
 - (맞춤형 순찰) 피해자 주거지 및 직장지 등 주변에 피해자가 원하는 시간 대에 맞춰 맞춤형 순찰 실시
 - (112시스템 등록) 112시스템에 스톱킹 피해자의 주거지·직장지 등과 휴대폰 번호를 사전에 등록하여 긴급신고체계 구축 및 긴급출동
 - (스마트워치 지급) 스마트워치의 SOS버튼 클릭 시 112상황실로 전화연결 됨과 동시에 112시스템에 자동접수되어 신고자 위치로 긴급출동
 - (CCTV 설치) 피해자 주거지에 CCTV를 설치하고 경찰서 112상황실과 연동 시켜 피해자가 CCTV앱으로 긴급상황 알림 시 112상황실에서 긴급출동 지령

정보공개제도 안내

열람을 원하는 정보가 있을 경우, 정보공개시스템(www.open.go.kr)에서 원문을 조회하거나 이를 보유·관리하는 공공기관(경찰, 검찰, 법원 등)에 정보공개 청구서를 기재하여 제출할 수 있습니다.